



P U T U S A N

Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UNTUNG ARIF BUDIMAN
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl.lahir : 24 tahun / 11 Nopember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Budi Mulya No. 23. RT/RW. 002/005 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara.
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD

Terdakwa Untung Arif Budiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN berupa pidana penjara selama : 3 (Tiga)Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (...Enam) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 4 warna hitam silver;
 2. 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 3 warna biru putih;
 3. 1(satu) router warna putih merek ZTE MAC 9C-6F-52-ED-D9-E2SSID
 4. 1 (satu) prin out;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000, (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN pada bulan Januari 2019 hingga bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu didalam tahun 2019 bertempat di Jl. Budi Mulya No. 23. RT/RW. 002/005 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarat Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili perkara **"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mempunyai teman bernama STERNE melalui media social facebook dengan akun : "Sterne Divaa Helena Bartozewich", yang merupakan warga Negara Indonesia yang tinggal menetap di Australia dalam rangka kuliah dan bekerja.
- Bahwa selama menjalin hubungan pertemanan terdakwa baru 2 (dua) kali bertemu langsung dengan Sdri.STERNE, yang pertama pada tanggal 29 Nopember 2013 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Restorant Social House Grand Indonesia dalam rangka melanjutkan perkenalan di Media social facebook, kemudian pertemuan kedua pada bulan Agustus 2014 bertempat di Restoran Fish n Co Central Park Jakarta Barat.
- Bahwa terdakwa suka dan mencintai Sdri.STERNE namun tidak mendapat tanggapan yang positif bahkan Sdri.STERNE selalu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



menghindar apalagi setelah Sdri.STERNE kembali ke Australia Sdri.STERNE susah untuk dihubungi lagi, sehingga usaha terdakwa agar Sdri.STERNE ditangkap dan kembali ke Indonesia adalah dengan melaporkan Sdri.STERNE melalui email national Security Australia melalui Google dengan mengatakan STERNE pemakai narkoba dan mengetahui jaringan penjualnya.

- Bahwa karena terakwa terobsesi mencintai Sdri.STERNE namun tidak kesampaian sehingga timbulah sakit hati terdakwa dan untuk melampiaskan hal itu maka yang menjadi sasarannya adalah teman-teman Sdri.STERNE yang selalu mendapat teror dari terdakwa dengan cara terdakwa mengirimkan makanan (Go Food) melalui orderan fiktif, karena terdakwa telah menghacking akun media (instagram) Sdri.STERNE sehingga terdakwa dapat melihat/ mengetahui siapa saja teman-teman dan yang memberikan alamat kepada Sdri.STERNE maka ia akan mendapat kiriman makanan melalui order fiktif tersebut yang menggunakan nomor-nomor telepon Luar Negeri.

- Bahwa terdakwa mendapatkan nomor-nomor telepon luar negeri tersebut dengan memakai aplikasi 2ndLine yang diunduh dari Playstore (Gratis), dan terdakwa mengetahui nomor Handphone dan nomor telepon rumah teman-teman Sdri.STERNE antara lain Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES,serta Sdri.GYNNA di Bandung, dan Sdr.LINDA yang terdakwa dapatkan dari riwayat percakapan di akun Instagram Sdri STERNE namun terdakwa tidak kenal dengan Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA (Bandung).

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuat akun konsumen Gojek atas nama Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA / Bandung), Sdri.STERNE, Sdr.LINDA tersebut kemudian terdakwa membuka aplikasi gojek di hanphone Samsung Note 4 lalu memesan order fiktif secara random (Go Food, Go Ride dan Go Car) dan kemudian terdakwa menandakan alamat yang akan menerima orderan fiktif, apabila kiriman sudah sampai maka yang harus membayar atas tagihan pembayaran order fiktif adalah penerima pesanan / order fiktif tersebut (customer).

- Bahwa penerima orderan fiktif tersebut tidak dapat berbicara dengan terdakwa karena terdakwa tidak akan pernah mengangkat telepon dari driver Gojek untuk mengkonfirmasi order fiktif tersebut, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membalasnya melalui percakapan serta memberikan alamat dan nomor telepon / HP penerima order fiktif dan menyuruh Driver untuk menghubungi nomor yang telah terdakwa berikan.

- Bahwa selanjutnya untuk memantau/memastikan pengiriman fiktif tersebut terdakwa pergi ke toko sdri.TRACY yang berada di Mall Food Centrum Lt.I Blue Chess Tea Sunter Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara untuk mengambil foto / gambar dari lantai 3 mengarah ke toko tersebut dan ternyata benar terdakwa melihat secara langsung ada pengiriman Go Food di Toko milik Sdri.TRACY yang memang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa, dengan nomor telepon yang didaftarkan atas nama akun konsumen bernama TRACY, selanjutnya terdakwa mencoba lagi login ke aplikasi Gojek sekitar jam 16.00 Wib sampai 18.00 Wib, dengan banyak nomor-nomor telepon dari 2ndline.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan itu terdakwa menggunakan aplikasi 2ndline sejak bulan Januari - Agustus 2019 untuk telepon gratis sesama pemilik nomor dari aplikasi 2ndline dan setelah mengetahui kegunaan aplikasi 2ndline, terdakwa menggunakan nomor-nomor telepon dari 2ndline untuk login akun konsumen Gojek, dan terdakwa mengetahui juga adanya pengiriman order Go Food yaitu di Ruko Cempaka Mas, Jl. Kartini X B Nomor 74 Jakarta Pusat, Jl. Wuluh III Komplek Tomang Anandole Jakarta Barat, Apartemen Mediterania I Tanjung Duren Grogol Jakarta Barat. Yang ditujukan untuk sdri.ELLEN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan teman-teman Sdri.STERNE dan yang pernah memberikan alamat kepada Sdri.STERNE yakni : Sdri.ELLEN sejak bulan Maret 2019 bertempat di rumah korban di jalan Kartini X B, No.74, Rt.004/Rw.002, Kel.Kartini, Kec.Sawa Besar Jakarta Pusat telah menerima sekitar 500 (lima ratus) kali orderan yang tidak pernah dipesannya, Sdr.PATRICK alamat Jalan Hulu Blok III, No.18 Kel.Kota Bambu Utara Kec.Palmerah Jakarta Barat pernah menerima orderan setiap hari sekitar 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) kali makanan dan taxi onlie yang tidak pernah dipesannya, Sdr.TRACY dengan alamat di Mall food centrum Lt.I Blue Chess Tea Sunter Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara sebanyak 12 (dua belas) kali menerima orderan fiktif yang tidak pernah dipesannya, serta semua teman-teman Sdri.STERNE lainnya, akan mendapat teror akan menerima orderan fiktif tersebut.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu diatas, **“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mempunyai teman bernama STERNE melalui media social facebook dengan akun : “Sterne Divaa Helena Bartozewich”, yang merupakan warga Negara Indonesia yang tinggal menetap di Australia dalam rangka kuliah dan bekerja.

- Bahwa selama menjalin hubungan pertemanan terdakwa baru 2 (dua) kali bertemu langsung dengan Sdri.STERNE, yang pertama pada tanggal 29 Nopember 2013 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Restorant Social House Grand Indonesia dalam rangka melanjutkan perkenalan di Media social facebook, kemudian pertemuan kedua pada bulan Agustus 2014 bertempat di Restoran Fish n Co Central Park Jakarta Barat.

- Bahwa terdakwa suka dan mencintai Sdri.STERNE namun tidak mendapat tanggapan yang positif bahkan Sdri.STERNE selalu menghindar apalagi setelah Sdri.STERNE kembali ke Australia Sdri.STERNE susah untuk dihubungi lagi, sehingga usaha terdakwa agar Sdri.STERNE ditangkap dan kembali ke Indonesia adalah dengan melaporkan Sdri.STERNE melalui email national Security Australia melalui Google dengan mengatakan STERNE pemakai narkoba dan mengetahui jaringan penjualnya.

- Bahwa karena terdakwa terobsesi mencintai Sdri.STERNE namun tidak kesampaian sehingga timbulah sakit hati terdakwa dan untuk melampiaskan hal itu maka yang menjadi sasarannya adalah teman-teman Sdri.STERNE yang selalu mendapat teror dari terdakwa dengan cara terdakwa mengirimkan makanan (Go Food) melalui orderan fiktif, karena terdakwa telah menghacking akun media (instagram) Sdri.STERNE sehingga terdakwa dapat melihat/ mengetahui siapa saja teman-teman dan yang memberikan alamat kepada Sdri.STERNE maka

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



ia akan mendapat kiriman makanan melalui order fiktif tersebut yang menggunakan nomor-nomor telepon Luar Negeri.

- Bahwa terdakwa mendapatkan nomor-nomor telepon luar negeri tersebut dengan memakai aplikasi 2ndLine yang diunduh dari Playstore (Gratis), dan terdakwa mengetahui nomor Handphone dan nomor telepon rumah teman-teman Sdri.STERNE antara lain Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES,serta Sdri.GYNNA di Bandung, dan Sdr.LINDA yang terdakwa dapatkan dari riwayat percakapan di akun Instagram Sdri STERNE namun terdakwa tidak kenal dengan Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA (Bandung).

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuat akun konsumen Gojek atas nama Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA / Bandung), Sdri.STERNE, Sdr.LINDA tersebut kemudian terdakwa membuka aplikasi gojek di hanphone Samsung Note 4 lalu memesan order fiktif secara random (Go Food, Go Ride dan Go Car) dan kemudian terdakwa menandakan alamat yang akan menerima orderan fiktif, apabila kiriman sudah sampai maka yang harus membayar atas tagihan pembayaran order fiktif adalah penerima pesanan / order fiktif tersebut (customer).

- Bahwa penerima orderan fiktif tersebut tidak dapat berbicara dengan terdakwa karena terdakwa tidak akan pernah mengangkat telepon dari driver Gojek untuk mengkonfirmasi order fiktif tersebut, akan tetapi terdakwa membalasnya melalui percakapan serta memberikan alamat dan nomor telepon / HP penerima order fiktif dan menyuruh Driver untuk menghubungi nomor yang telah terdakwa berikan.

- Bahwa selanjutnya untuk memantau/memastikan pengiriman fiktif tersebut terdakwa pergi ke toko sdri.TRACY yang berada di Mall Food Centrum Lt.I Blue Chess Tea Sunter Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara untuk mengambil foto / gambar dari lantai 3 mengarah ke toko tersebut dan ternyata benar terdakwa melihat secara langsung ada pengiriman Go Food di Toko milik Sdri.TRACY yang memang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa, dengan nomor telepon yang didaftarkan atas nama akun konsumen bernama TRACY, selanjutnya terdakwa mencoba lagi login ke aplikasi Gojek sekitar jam 16.00 Wib sampai 18.00 Wib, dengan banyak nomor-nomor telepon dari 2ndline.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatan itu terdakwa menggunakan aplikasi 2ndline sejak bulan Januari - Agustus 2019 untuk telepon gratis sesama pemilik nomor dari aplikasi 2ndline dan setelah mengetahui kegunaan aplikasi 2ndline, terdakwa menggunakan nomor-nomor telepon dari 2ndline untuk login akun konsumen Gojek, dan terdakwa mengetahui juga adanya pengiriman order Go Food yaitu di Ruko Cempaka Mas, Jl. Kartini X B Nomor 74 Jakarta Pusat, Jl. Wuluh III Komplek Tomang Anandole Jakarta Barat, Apartemen Mediterania I Tanjung Duren Grogol Jakarta Barat. Yang ditujukan untuk sdri.ELLEN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan teman-teman Sdri.STERNE dan yang pernah memberikan alamat kepada Sdri.STERNE yakni : Sdri.ELLEN sejak bulan Maret 2019 bertempat di rumah korban di jalan Kartini X B, No.74, Rt.004/Rw.002, Kel.Kartini, Kec.Sawa Besar Jakarta Pusat telah menerima sekitar 500 (lima ratus) kali orderan yang tidak pernah dipesannya, Sdr.PATRICK alamat Jalan Hulu Blok III, No.18 Kel.Kota Bambu Utara Kec.Palmerah Jakarta Barat pernah menerima orderan setiap hari sekitar 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) kali makanan dan taxi onlie yang tidak pernah dipesannya, Sdr.TRACY dengan alamat di Mall food centrum Lt.I Blue Chess Tea Sunter Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara sebanyak 12 (dua belas) kali menerima orderan fiktif yang tidak pernah dipesannya, serta semua teman-teman Sdri.STERNE lainnya, akan mendapat teror akan menerima orderan fiktif tersebut.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Jo pasal 45A ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRACY VIONHA SETIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa diperiksa terkait adanya pembuatan akun driver Go- Jek yang mengatasnamakan diri saksi dan melakukan pengiriman makanan oleh Driver Gojek yang tidak pernah saksi pesan secara terus menerus;
- Bahwa saksi juga mengalami peristiwa yang sama dengan Sdri ELLEN sebagai korban dari pemesanan layanan aplikasi Go Food yang pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa beberapa riwayat pemesana layanan Go Food yang ditujukan kepadasaksi menggunakan nama saksi sebagai akun pelanggan GO-Jek sebanyak 12 kali;
- Bahwa semua Pesanan menggunakan nomor telepon : +18123295967 (India) Yang mengatas namakan Akun Tracy Vionna. Sedangkan akun Costumer Go- Jek saksi sendiri yang tercantum resmi adalah dengan Nomer: 087886888489. Dengan email resmi tracy.vionna@yahoo.com dan Akhirnya Orderan terakhir berhenti jam 17.39 dengan Total orderan fiktif yang saksi bayarkan IDR 1.558.476 secara tunai. Semua pesanan makanan akhirnya dibawa kebalik oleh Driver Gojek, karena saksi tidak memesan makanan. Untuk kali ini saksi bayarkan secara cash.
- Bahwa pertama kali saksi mendapatkan pengiriman makanan dari aplikasi Gojek dengan layanan Go- Food dari orang yang tidak diketahui tanggal 15 juli 2019 di Food Centrum Sunter Lt. 1 BlueChess Tea dan terakhir saksi masih medapatkan kiriman makanan dari layanan aplikasi Go Food yang diantar oleh driver Go-jek pada tanggal 6 Agustus 2019;
- Bahwa saksi mempunyai akun Costumer Go-Jek yang terverifikasi menggunakan nomor telepon 087886888489 dan alamat email: tracy.vionna@yahoo.com sejak Tahun 2017 hingga saat ini dan yang menguasai kaun tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi mendapatkan tag tersebut pada tanggal 11 Juli 2019 4 (empat) hari kemudian saksi mendapatkan 12 (dua belas) order fiktif Go Food dari seseorang yang tidak saksi ketahui hingga saat ini.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Sdri STERNE merupakan teman kuliah saksi di UPH (Universitas Pelita Harapan) yang saat ini sudah menetap di Australia, karena dalam penggunaan akun Instagram saksi juga aktif memberikan komentar pada setiap postingan yang dibuat oleh sdri STERNE mungkin pelaku yang melakukan orderan fiktif tersebut kepada saksi telah melihat bahwa saksi berteman baik dengan Sdri STERNE dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



itulah yang menjadi alasan saksi menjadi korban dari orderan Fiktif layanan Go Food.

- Bahwa dengan adanya persesuaian tag/tandai beberapa akun Instagram saksi dan teman-teman Sdri STERNE yang didalamnya terdapat foto Ijin mengemudi dari Australia milik STERNE didalamnya sudah ada pemberitahuan bahwa saksi dan yang lainnya kemudian hari akan mendapatkan masalah terhadap akun yang dimiliki dari akun Instagram dumbsterne.25 kemudian saksi membukan akuninstagram tersebut dan juga melihat konten didalamnya ada konten dengan kalimat DONT WORRY STERNE UBER GAME WILL BE BACK SOON dan setelah saksi mendapatkan teror pemesanan fiktif Go-Food saksi baru mengerti bahwa konten bahasa yang dimaksud oleh akun Instagram dumbsterne.25 adalah sebuah peringatan akan adanya permainan dalam bentuk teror maupun penyalahgunaan akun-akun yang dimiliki oleh saksi maupun teman-teman Sdri STERNE.

- Bahwa atas adanya hal tersebut diatas kemudian saksi baru mengetahui bahwa Sdri STERNE mempunyai masalah dengan orang lain di Indonesia yang sangat terobsesi dengan dirinya namun sepertinya tidak mendapatkan respon yang baik dari Sdri STERNE sehingga melakukan tindakan tindakan yang sangat merugikan orang lain yang masih ada hubungan dengan Sdri STERNE.

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan informasi secara langsung dari Sdri STRENE siapa orang yang mempunyai masalah dengan dirinya yang berimbas kepada teman-teman Sdri STERNE, namun yang saksi ketahui berdasarkan hasil penelusuran beberapa korban yang menerima orderan fiktif Go Food ini telah mengetahui siapa yang telah melakukan orderan fiktif tersebut yaitu diduga dilakukan oleh Sdr UNTUNG ARIEF BUDIMAN.

- Bahwa dengan adanya orderan fiktif Go-Food yang ditujukan kepada saksi dari orang lain yang saksi tidak kenal bahwa ada kerugian yang saksi alami berupa materill dengan jumlah kurang lebih Rp 3.000.000 (Tiga Juta rupiah)

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Patrick Brawidjojo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti tentang mengoperasikan system elektronik dan saksi memiliki akun media sosial Facebook dengan akun PATRICK BAWIDJOJO dan Whatsapp dengan nomor 081908333360, alamat email Patrickbrawidjojo@gmail.com yang saksi gunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa saksi mengalami teror Grab food, Go food dan beberapa taxi online yang di tujukan ke airport, sedangkan saksi tidak pernah memesan taxi atau makanan dengan bayar tunai karena saksi selalu menggunakan pembayaran dengan Ovvo atau Gopay, saksi mempunyai akun Gojek dan Grab sejak tahun 2017, yang saksi pergunakan untuk order taxi online dan pengiriman barang serta untuk keperluan pribadi saksi.
- Bahwa saksi menerima pesanan/ordean fiktif Grab food, Go send, Go food dan beberapa taxi online perhari minimal 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) pesanan / ordean fiktif, dan dalam 1 satu minggu saksi menerima 3 tiga sampai 4 empat hari dalam 1 satu minggu.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. ELLEN, sejak 2009 dalam rangka pertemanan dan semua korban orderan fiktif merupakan teman Sdri. STERNE. Dan pada saat pemesan berkomunikasi dengan Driver, pemesan selalu memberikan Link media sosial Facebook dan IG Sdri. STERNE.
- Bahwa pelaku melakukan pemesan dengan cara memesan makanan kemudian dikirim ke alamat rumah saksi di Jl Wuluh Blok III No 18 Rt. 008./06 Kel. Kota Bambu Utara Kec. Pal Merah Jakarta Barat dan NO HP saksi 081908333360 dan nomor telepon rumah 0215642372 dan 02129119277, Pada saat driver memesan makanan akun customer masih bisa membalas chatting, namun pada saat driver sampai ke alamat penerima, kemudian akun customer tidak bisa dihubungi oleh driver tersebut dan pemesan selalu menggunakan nomor luar negeri dengan nomor +16266509160 dan +16265257185 dengan order ID F442102341, F442113882, F419613482, F419616521 dan F419611911.
- Bahwa saksi mengetahuinya pada tanggal 6 maret 2019 di Jakarta barat, pada saat saksi sedang dirumah, assistant rumah tangga saksi memberitahu kepada saksi bahwa ada kiriman kopi Janji Jiwa dari Grab food

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



yang ditujukan kepada nama dan alamat saksi, yang harus dibayar ditempat, padahal saksi sendiri tidak pernah melakukan pemesanan kopi tersebut.

- Bahwa hal tersebut dibuat seolah-olah memesan taxi online, Go food dan Go car serta Go send dan dengan menggunakan media aplikasi Gojek serta mendaftarkan dan menggunakan identitas saksi untuk registrasi ke Gojek.
- Bahwa untuk kerugian materil yang dialami sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian imateril yaitu sangat mengganggu jam istirahat dan terjadi keributan dengan driver Go jek serta image saksi menjadi jelek dimata tetangga
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Ellen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2019 mendapat kiriman Grab Food berupa makanan siap saji (AW) yang menurut driver Grab Food alamat penerima Jl. Kartini X B No. 74 RT/RW. 004/002 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan pada bulan April 2019, ada 5 (lima) driver Gojek yang mengirimkan go food / makanan matang ke alamat Jl Taman Sari IV No. 52 Jakarta Barat dan yang saksi ketahui bahwa pesanan tersebut atas nama saksi maupun kerabat saksi padahal saksi maupun kerabat saksi tidak memesan, dan hal tersebut hampir setiap hari saksi mendapat kiriman go food.
- Bahwa awalnya semua antaran makanan tersebut saksi bayar karena kasihan terhadap Driver gojek yang sudah mengantarkan dan membayar pesanan tersebut. Hal tersebut berlangsung sampai sekarang dan hal tersebut merugikan saksi (Materi) yang tidak pernah memesan dan Driver gojek
- Bahwa saksi mencurigai orang yang melakukan pengiriman Go Food adalah Sdr. UNTUNG ARIEF BUDIMAN, hal tersebut dikarenakan setiap



order Go Food mencantumkan nama saksi, Sdri. STERNE ataupun kerabat saksi.

- Bahwa yang lebih menguatkan atas perbuatan tersebut adalah dari keterangan teman saksi Sdri. STERNE (saat ini berada di Sydney Australia), bahwa Sdri. STERNE bercerita kenal Sdr. UNTUNG ARIEF BUDIMAN, sejak kenal dengan Sdr. UNTUNG ARIEF BUDIMAN selalu mengirim / meminta chatting melalui What Apps kepada STERNE dan meminta bertemu dengan Sdri. STERNE. Awalnya Sdri. STERNE menolak untuk bertemu, namun akhirnya menerima ajakan untuk bertemu. Selanjutnya Sdr. STERNE tidak menanggapi permintaan Sdr. UNTUNG ARIEF BUDIMAN, namun Sdr. UNTUNG ARIEF BUDIMAN malah mengancam Sdri. STERNE.
- Bahwa Sdr. UNTUNG ARIEF BUDIMAN melakukan order Go Food dengan cara mencari tempat melalui aplikasi Go Food dan melalui percakapan dengan Driver, mengirimkan alamat penerima, akun media social dan nomor telepon rumah dan apabila driver menghubungi melalui panggilan, tidak pernah diangkat dan Sdr. UNTUNG ARIEF BUDIMAN selalu menggunakan nomor Handphone luar wilayah Indonesia yaitu +18122978887, +18123244962 dan masih banyak lagi.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 jam 14.59 WIB dengan ID Gojek F- 460780100 mengirim order Go Food fiktif ke alamat Jl. Taman Sari IV No. 52 Jakbar. (Order Hogky The Box In) dengan tagihan Rp. 164.000,-(seratus Enam puluh Empat Ribu Rupiah) dan pesanan tersebut tidak saya terima, kemudian Sekitar Jam 15.03 WIB, ID F-460794060 (Go Resto) yang di kirim ke alamat Jl. Taman Sari IV No. 52 Jakbar dengan tagihan Rp. 184.000,- (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa saksi lebih kurang sudah menerima kiriman sebanyak 500 (Lima ratus) order Goo Food yang saksi tidak pesan dan saksi terima terima sekitar 5 (Lima) order dengan total tagihan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pengirim order go Food ke alamat saksi bisa mencapai 20 (dua puluh) order Go Food, sehingga meresahkan saksi dan warga / tetangga sekitar rumah saksi, termasuk order Go Ride dan Go Car.
- Bahwa saksi mengetahui, jika orderan Go Food yang tidak diterima oleh penerima alamat order, maka orderan go Food akan dibawa ke kantor Gojek di Kemang Jakarta Selatan atau ada tetangga sekitar alamat rumah saksi yang merasa kasihan sehingga dengan sukarela membayar / menerima tagihan tersebut dan banyak juga Driver yang membawa pulang ke rumahnya terhadap orderan tersebut (Konsumsi pribadi).



- Bahwa pengirim order Goo Food tidak mengenal waktu mengirim order Go Food, di waktu Pagi, Siang Malam dan waktu Dini Hari sehingga mengganggu waktu istirahat saksi / keluarga dan juga pengirim order Go Food mengetahui aktivitas saksi, mencurigai bahwa saksi dimata-matai oleh seseorang karena mengetahui kapan saksi ada dirumah dan saat saksi berada di Toko serta Jam saksi kembali ke rumah.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Yournes Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa benar saksi berteman dengan sdr.saksi Tracy, Ellen, dan mereka pun sama menjadi korban pengiriman makanan fiktif melalui gojek yang tidak pernah mereka pesan sebelumnya.
- Bahwa benar riwayat pemesanan layanan GO FOOD yang ditujukan pada saksi dengan menggunakan nama YORWEN sebagai akun pelanggan GO FOOD dengan kerugian dari 9 kali pengiriman makanan fiktif dan saksi membayar sebesar Rp.1.457.800 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)
- Bahwa benar saksi berteman dengan STERNE yang tidak lain adalah teman sdr.terdakwa juga yang tinggal di Australia.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Rizal Ismail Bowta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Gojek Indonesia sejak tahun 2016 dan saat ini saksi bekerja di Bagian Investigator / Analisa dan pekerjaan saksi adalah menganalisa data-data Mitra Gojek (Driver) dan data-data akun konsumen Gojek.
- Bahwa dengan Sdr. UNTUNG ARIF BUDIMAN saksi tidak kenal, tetapi setelah adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh Sdri. ELLEN, saksi dan Tim Analisa / Investigasi mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdr. UNTUNG ARIF BUDIMAN yaitu membuat akun konsumen Gojek dan selanjutnya dengan akun koumen tersebut melakukan order fiktif (Go Food) yang dikirim ke alamat Pelapor dan korban-korban lainnya.
- Bahwa sekira bulan Maret 2019, Sdri. ELLEN dan korban-korban lainnya complain ke Call Centre maupun mengirimkan keluhan konsumen melalui email ke PT. Gojek Indonesia. Kemudian complain tersebut diteruskan ke Bagian Investigasi perusahaan untuk di tindak lanjuti. Sesuai dengan keluhan konsumen, saksi dan Tim Investigasi melakukan penyelidikan dan mendapati adanya aktifitas IP Address 125.166.210.198 yang melakukan pembuatan akun konsumen Gojek dan melakukan order Go Food.
- Bahwa hasil yang didapat adalah terhadap aktifitas IP Address 125.166.210.198 yaitu melakukan pembuatan akun konsumen Gojek dan order Pemesanan;
- Bahwa dalam System data di PT. Gojek, aktifitas semua pengguna tercatat baik akun Driver maupun akun konsumen Gojek.
- Bahwa Tim Investigasi melakukan pengecekan ke lapangan / posisi keberadaan aktifitas IP Address 125.166.210.198. selanjutnya saksi / Tim Analis PT Gojek Dengan menggunakan aplikasi Wifi Monitor di Handphone, mendapati bahwa keberadaan aktifitas IP Address 125.166.210.198 di alamat Jl. Budi Mulya No. 23. RT/RW. 002/005 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarat Utara, pengguna IP Address 125.166.210.198. menggunakan SSID WIFI "UNTUNG-9", selanjutnya kami mencari informasi di sekitar area alamat, benar ada penghuni rumah yang bernama UNTUNG.
- Bahwa jika konsumen akan membuat akun konsumen, data yang harus di siapkan adalah : 1. Konsumen mendownload terlebih dahulu aplikasi gojek di Handphone, 2. Setelah berhasil mendownload, konsumen mengisi data antara lain alamat email dan nomor Handphone. 3. Selanjutnya aka nada

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



notifikasi dari system Gojek, untuk mengaktifkan akun tersebut dan jika sudah aktif, konsumen langsung dapat menggunakan akun konsumen tersebut;

- Bahwa nomor handphone akun konsumen akan tercatat dalam system data PT. Gojek dan nomor handphone akun konsumen yang tercatat adalah nomor handphone pada saat pembuatan akun konsumen;
- Bahwa bahwa terhadap pengguna IP Address 125.166.210.198 lebih dari 10 (sepuluh) kali membuat akun konsumen dan melakukan order Go Food dan bahwa Nomor handphone yang tercatat adalah nomor 081383421333, 0895401830002 dan banyak menggunakan nomor luar negeri +131350596381, +19124838503 dan masih banyak lagi dan handphone yang digunakan adalah Samsung.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi ahli sebagai berikut:

Ahli SAJI PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ahli di bidang kejahatan cyber;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Barang Bukti yang digunakan adalah ada 2 (dua) handphon dan 1 (satu) Rauter milik terdakwa dan telah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim dan isinya benar semuanya;
- Bahwa benar didalam hp milik terdakwa tersebut memuat akun dengan nama akun UNTUNG-9 dan UNTUNG ARIF-8 .
- Bahwa benar 2 (dua) unit handpho barang bukti tersebut milik terdakwa dengan akun Untung-g dan untung Arif;
- Bahwa handphon tersebut tidak ada yang mengheker melainkan semuanya asli semua data milik terdakwa sendiri dan Reuternyapun terdaftar atas nama terdakwa Untung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) unit handphon milik terdakwa memuat akun Gojek yang pernah menjadi korban-korbanya dalam pengiriman-pengiriman makanan fiktif yang telah dipesan oleh terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN;
- Bahwa didalam pemesanan makanan tertera nama korban-korbannya diantaranya adalah Tacy, Ellen, Patrick Yournes.dengan menggunakan nomor-nomor pemesanan luar Negeri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini dalam perkara “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” yang dilakukan secara bersma-sama.
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada pada bulan Januari 2019 hingga bulan Agustus 2019 bertempat di Jl. Budi Mulya No. 23. RT/RW. 002/005 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarat Utara.
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara terdakwa membuat akun konsumen Gojek atas nama teman-teman Sdri.STERNE yakni Sdri.ELLEN, Sdr. PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA / Bandung), Sdr.LINDA kemudian terdakwa membuka aplikasi gojek di hanphone Samsung Note 4 lalu memesan order fiktif secara random (Go Food, Go Ride dan Go Car) dan kemudian terdakwa menandakan alamat yang akan menerima orderan fiktif, apabila kiriman sudah sampai maka yang harus membayar atas tagihan pembayaran order fiktif adalah penerima pesanan / order fiktif tersebut (customer) padahal semua teman-teman Sdri.STERNE tersebtu tidak pmah memesan Gofood tersebut
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 4 warna hitam silver;
2. 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 3 warna biru putih;
3. 1 (satu) router warna putih merek ZTE MAC 9C-6F-52-ED-D9-E2SSID
4. 1 (satu) prin out;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam perkara ini bernama UNTUNG ARIF BUDIMAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana yang dalam dakwaan, terdakwa mana sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan karena melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan Kesatu.
- Bahwa perkara tersebut diatas terjadi pada bulan Januari 2019 hingga bulan Agustus 2019 bertempat di Jl. Budi Mulya No. 23. RT/RW. 002/005 Kei. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarat Utara.
- Bahwa terdakwa suka dan mencintai Sdri.STERNE namun tidak mendapat tanggapan yang positif bahkan Sdri.STERNE selalu menghindari apalagi setelah Sdri.STERNE kembali ke Australia Sdri.STERNE susah untuk dihubungi lagi, sehingga usaha terdakwa agar Sdri.STERNE ditangkap dan kembali ke Indonesia adalah dengan melaporkan Sdri.STERNE melalui email national Security Australia melalui Google dengan mengatakan STERNE pemakai narkoba dan mengetahui jaringan penjualnya namun itupun tidak berhasil.
- Bahwa karena terakwa terobsesi mencintai Sdri.STERNE namun tidak kesampaian sehingga timbulah sakit hati terdakwa dan untuk melampiaskan hal itu maka yang menjadi sasarannya adalah teman-teman Sdri.STERNE yakni Sdri.STERNE yakni Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA I Bandung), Sdr.LINDA yang selalu mendapat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teror dari terdakwa dengan cara terdakwa mengirimkan makanan (Go Food) melalui orderan fiktif, karena terdakwa telah menghacking akun media (instagram) Sdri.STERNE sehingga terdakwa dapat melihat/ mengetahui siapa saja teman-teman dan yang memberikan alamat kepada Sdri.STERNE maka ia akan mendapat kiriman makanan melalui order fiktif tersebut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan nomor-nomor luar negeri tersebut dengan memakai aplikasi 2ndLine yang diunduh dari Playstore (Gratis), dan terdakwa mengetahui nomor Handphone dan nomor telepon rumah teman-teman Sdri.STERNE antara lain Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA di Bandung, dan Sdr.LINDA yang terdakwa dapatkan dari riwayat percakapan di akun Instagram Sdri STERNE namun terdakwa tidak kenal dengan Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.STERNE, Sdri.GYNNA (Bandung).
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan masih dikenal dan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim membuktikan dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungungan jawab. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang, sementara yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;

Menimbang,, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN suka dan mencintai Sdri.STERNE namun Sdri.STERNE tidak suka dan selalu menghindari hingga pergi ke Australia.
- Bahwa terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN merasa sakit hati kepada Sdri.STERNE dan ingin melampiaskan perasaan itu kepada siapapun yang pernah komunikasi dengan dengan Sdri.STERNE yakni *Sdri.STERNE yakni Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA / Bandung, Sdr.LINDA* dengan meneror orang-orang itu dengan cara terdakwa mengirimkan makanan (Go Food) melalui orderan fiktif, karena terdakwa telah menghacking akun media (instagram) Sdri.STERNE sehingga terdakwa dapat melihat/ mengetahui siapa saja teman-teman dan yang memberikan alamat kepada Sdri.STERNE maka ia akan mendapat kiriman makanan melalui order fiktif tersebut.
- Terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN telah penyalahgunaan nomor telepon atas nama Sdri. Ellen, Sdr. Patrick, Sdr. Tracy, Sdri. Yournes, Sdri. Gynna, Sdri Sterne, dan Sdr. Linda; dengan cara didaftarkan ke sistem elektronik atau aplikasi Gojek oleh Sdr. Untung Arif Budiman;
- Terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN dengan tanpa izin telah membuat akun konsumen Gojek atas nama Sdri.ELLEN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA, Sdri.STERNE, Sdr.LINDA kemudian terdakwa membuka aplikasi gojek di handphone Samsung Note 4 lalu memesan order fiktif secara random (Go Food, Go Ride dan Go Car) dan kemudian terdakwa menandakan alamat yang akan menerima orderan fiktif, apabila kiriman sudah sampai maka yang harus membayar atas tagihan pembayaran order fiktif adalah penerima pesanan / order fiktif tersebut (customer).

- Terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN telah melakukan pemalsuan informasi elektronik atau rekayasa informasi elektronik yang dilakukan terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN berupa nomor telepon dengan menggunakan sistem elektronik 2ndline yang dilakukan oleh Sdr. Untung Arif Budiman, antara lain nomor telepon milik Sdri. Ellen, Sdr. Patrick, Sdr. Tracy, Sdri. Yournes, Sdri. Gynna, Sdri Sterne, dan Sdr. Linda

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang,, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam perkara ini bernama UNTUNG ARIF BUDIMAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana yang dalam dakwaan, terdakwa mana sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan karena melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan Kesatu.

- Bahwa perkara tersebut diatas terjadi pada bulan Januari 2019 hingga bulan Agustus 2019 bertempat di Jl. Budi Mulya No. 23. RT/RW. 002/005 Kei. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarat Utara.
- Bahwa terdakwa suka dan mencintai Sdri.STERNE namun tidak mendapat tanggapan yang positif bahkan Sdri.STERNE selalu menghindari apalagi setelah Sdri.STERNE kembali ke Australia Sdri.STERNE susah untuk dihubungi lagi, sehingga usaha terdakwa agar Sdri.STERNE ditangkap dan kembali ke Indonesia adalah dengan melaporkan Sdri.STERNE melalui email national Security Australia melalui Google dengan mengatakan STERNE pemakai narkoba dan mengetahui jaringan penjualnya namun itupun tidak berhasil.
- Bahwa karena terakwa terobsesi mencintai Sdri.STERNE namun tidak kesampaian sehingga timbulah sakit hati terdakwa dan untuk melampiaskan hal itu maka yang menjadi sasarannya adalah teman-teman Sdri.STERNE yakni Sdri.STERNE yakni Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA (Bandung), Sdr.LINDA yang selalu mendapat teror dari terdakwa dengan cara terdakwa mengirimkan makanan (Go Food) melalui orderan fiktif, karena terdakwa telah menghacking akun media (instagram) Sdri.STERNE sehingga terdakwa dapat melihat/ mengetahui siapa saja teman-teman dan yang memberikan alamat kepada Sdri.STERNE maka ia akan mendapat kiriman makanan melalui order fiktif tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan nomor-nomor luar negeri tersebut dengan memakai aplikasi 2ndLine yang diunduh dari Playstore (Gratis), dan terdakwa mengetahui nomor Handphone dan nomor telepon rumah teman-teman Sdri.STERNE antara lain Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA di Bandung, dan Sdr.LINDA yang terdakwa dapatkan dari riwayat percakapan di akun Instagram Sdri STERNE namun terdakwa tidak kenal dengan Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.STERNE, Sdri.GYNNA (Bandung).
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan masih dikenal dan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan tujuan agar

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan manipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik" Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 4 warna hitam silver;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 3 warna biru putih;
- 1(satu) router warna putih merek ZTE MAC 9C-6F-52-ED-D9-E2SSID;
- 1 (satu) prin out

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020, oleh kami, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Hendrinawati Leo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum..
M.Hum.

Rianto Adam Pontoh, S.H.,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26